

시정요구 및 통보

1. 제 목 : 주민세 종업원분 신고·납부 미흡
2. 관계기관 : ◁◁·○○·◀◀·▷▷·▶▶·♠♠보훈병원, ♥♥♥♥실
3. 내 용

가. 업무개요

우리공단은 매년 공단에 적용 가능한 개정세법 주요 내용을 각 소속기구에 안내하고 있고 각종 제세공과금의 발생 시 세법 등 관련 법령에 맞게 신고 납부하고 있습니다.

나. 관계법령 및 판단기준

「지방세법」 제84조의2(과세표준)에 따르면 지방세 종업원분 신고 시 과세표준은 종업원에게 지급한 그 달의 급여총액으로 하며, '21.01.01. 개정된 「지방세법 시행령」 제78조의2(종업원의 급여총액 범위)에서는 급여총액 산정 시 「소득세법」의 비과세 대상급여와 육아휴직 기간 동안 받는 급여, 6개월 이상 육아휴직을 한 종업원이 직무 복귀 후 1년 동안 받은 급여, 「근로기준법」에 따른 출산전후휴가 기간 동안 받은 급여를 제외하도록 하고 있습니다.

따라서 지방세 종업원분 신고 시에는 「지방세법」, 「지방세법 시행령」 등 관련 세법의 개정사항을 확인하고, 그에 맞게 올바른 과세표준으로 신고·납부하여야 합니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 '21년 1월부터 9월까지 6개 보훈병원의 주민세 종업원분 신고·납부 실태를 확인한 결과, 본사 ♥♥♥♥부에서는 2021년 개정세법 안내 공문(♥♥♥♥부-000 '21.05.14)을 각 소속기구에 시달하면서 「지방세법 시행령」 개정사항을 누락하여 각 소속기구에서도 개정사항을 인지하지 못하였고, 그 결과 출산전후휴가 기간 동안 받은 급여를 과세표준에 포함하여 [표 1]과 같이 6개 보훈병원에서 #,###,###원 상당의 금액을 과다신고 하였습니다.

[표 1] 6개 보훈병원 주민세 종업원분 출산휴가자 납부현황

○ 기간 : '21.1.~'21.9.

(단위 : 건,원)

병 원 명	출산휴가자 과세표준	지급율	납부세액
합 계			

4. 관계기관 의견

○○보훈병원은 감사 결과를 수용하고 별다른 의견을 제시하지 않았습니다.

5. 조치할 사항

○ ◁◁·○○·◀◀·▷▷·▶▶·♠♠보훈병원장은

- 과다 납부한 주민세(종업원분) #,###,###원(◁◁ #,###,###원, ○○ ###,###원, ◀◀ ###,###원, ▷▷ ###,###원, ▶▶ ###,###원, ♠♠ ###,###원)은 경정청구하고, 앞으로 동일한 사례가 발생하지 않도록 관련 법령을 준용하여 업무에 철저를 기하시기 바랍니다. (시정)

○ 관리이사는

- 지방세법 등, 개정세법 발생 시 소속기구에 개정사항 안내를 철저히 하여 시의성 있는 업무를 진행할 수 있도록 하시기 바랍니다. (통보)